

[예상][12.03-1]불고지에 따른 행정심판의 청구기간의 특례와 청구의 적법성 여부

【문제 12.3】

<사례>

행정청 A는 관내에서 식당을 운영하는 甲에게 유통기한이 지난 식재료를 사용했다는 이유로 2025년 5월 1일에 "영업정지 1개월 처분"을 내렸고, 해당 처분서는 같은 날 甲에게 도달하였다. 그러나 행정청 A는 처분서에 행정심판을 청구할 수 있는지 여부와 청구 기간에 관한 사항을 전혀 기재하지 않았다(불고지). 甲은 생업에 종사하느라 뒤늦게 대응 방안을 찾던 중 2025년 9월 10일이 되어서야 행정심판을 청구하기로 결심하였다. 한편, 乙은 행정청 B로부터 인허가 거부처분을 받았으나, 행정심판 청구서의 피청구인을 처분청인 B가 아닌 행정심판위원회로 잘못 기재하여 제출하였다.

(물음 1) 甲이 2025년 9월 10일에 행정심판을 청구하는 경우, 행정심판법 제 27조에 규정된 "행정심판 청구기간"의 원칙과 행정청의 불고지에 따른 특례를 중심으로 해당 청구가 적법한지 여부를 논하라.